ORDENANZA MUNICIPAL N° 04 -2025-A-MPA/C

Anta, 11 de abril de 2025

"ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ANTA"

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la provincia de Anta de conformidad con lo previsto en los artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Perú; Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y sus modificatorias y, demás normas complementarias.

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 11 de abril de 2025, se presentó el Dictamen Conjunto N° 002-2025-CPS/CMA-MPA, presentado por la Comisión de Catastro, Desarrollo y Planificación Urbana y Rural, sobre aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de Anta 2024-2034, mediante Ordenanza Municipal, con la siguiente documentación sustentatoria: Informe N° 503-2024-EEIQ-GDUR-MPA, Informe N°062-2024-SGPUAT-GDUR-MPA, Opinión Legal N° 099-2025-GAL-MPA, Dictamen N° 002-2025-CPS/CMA-MPA, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial de Anta, como gobierno local, de acuerdo al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por el artículo único de la Ley Nº 30305, Ley de Reforma de los Artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Estado, señala que las Municipalidades Provinciales (...), son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de conformidad con el artículo II del Título Preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificado mediante Ley N° 31433, que establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al orden jurídico, del mismo cuerpo normativo el artículo 79, establece entre las funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales, aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial;

Que, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, Ley N° 31313, de fecha 25.07.2021, que establece los principios, lineamientos, instrumentos y normas que regulan el acondicionamiento territorial, la planificación urbana, el uso y la gestión del suelo urbano, a efectos de lograr un desarrollo urbano sostenible;

Que, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2022-VIVIENDA de fecha 05.10.2022, define el proceso de formulación, aprobación e implementación de los Instrumentos de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano y tiene como objetivo establecer disposiciones y procesos sobre el acondicionamiento territorial y la planificación urbana del desarrollo urbano sostenible, regulados en la Ley Nº 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible;

Escaneado con CamScanner

Que, conforme al artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, Atribuciones del Concejo Municipal, Numeral 8, señala: Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.

Que, mediante el Informe N° 503-2024-EEIQ-GDUR-MPA, de fecha 03 de enero de 2025, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, se concluye que el PDU de Anta 2024-2034, cumple con lo establecido con la normativa que rige los instrumentos de planificación urbana, la Ley N°31313 Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y el Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbana Sostenible; así como el proceso de participación ciudadana efectiva para el desarrollo del PDU de Anta, reuniones técnicas con las instituciones involucradas en el proceso del PDU de Anta y la base cartográfica de la planimetría, que cuenta con lo establecido por el Instituto Geográfico Nacional, haciendo mención que su base gráfica tiene un nivel de precisión a nivel de manzana, estableciéndose que es la unidad mínima para el presente estudio;

Que, mediante el Informe N°062-2024-SGPUAT-GDUR-MPA, de fecha 27 de diciembre de 2024, emitido por la Subgerencia de Planeamiento Urbano y Acondicionamiento Territorial, se concluye que el PDU de Anta 2024-2034, cumple con la normativa que rige los instrumentos de planificación urbana, la Ley N°31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y el Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbana Sostenible; y una vez aprobado el PDU de Anta, se deberá remitir la información teórica y cartográfica a todas las áreas de la Municipalidad Provincial de Anta, para hacer uso del instrumento normativo de la gestión del territorio, así como al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a fin de que los incorpore en el Observatorio Urbano Nacional en el marco de la normativa vigente; asimismo, se debe instalar el comité de gestión y control del PDU de Anta, con la finalidad de establecer las bases de la organización interna del comité y normar las acciones y responsabilidades de las mismas, procurando el logro de sus objetivos;

Que la Opinión Legal N° 099-2025-GAL-MPA, de fecha 27 de febrero de 2025, emitido por la Gerencia de Asesoría Legal, opina lo siguiente: declarar procedente la APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE ANTA 2024-2034, conforme al cumplimiento de la Ley N°31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y el Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbana Sostenible, teniendo en cuenta el informe N°062-2024-SGPUAT-GDUR-MPA, informe N°503-2024-EEIQ-GDUR-MPA y el informe N°055-2025-EEIQ-GDUR-MPA, emitido por Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural;

Que, conforme al Dictamen N° 002-2025-CPS/CMA-MPA, de fecha 21 de marzo de 2025, emitido por la comisión de Catastro, Desarrollo y Planificación Urbana y Rural, que dictamina la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano de Anta, como instrumento normativo de planificación y gestión territorial, el cual consta de un **documento teórico de diagnóstico, propuesta, reglamento, cartera de proyectos de inversión y cartografía** (mapas de diagnóstico-64 y mapas propuesta-24) que será de aplicación en la provincia de Anta;

Que, de conformidad con las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972; y demás normas complementarias; con dispensa de lectura y aprobación de acta; el pleno del Concejo Municipal con el voto unánime de los asistentes, APROBO la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE ANTA 2024-2034

Escaneado con CamScanner

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el **Plan de Desarrollo Urbano de Anta 2024-2034** provincia de Anta, departamento de Cusco mediante ordenanza, como instrumento normativo de planificación y gestión territorial, el cual consta de un **documento teórico de diagnóstico, propuesta, reglamento, cartera de proyectos de inversión y cartografía** (mapas de diagnóstico-64 y mapas propuesta-24) que será de aplicación en la provincia de Anta.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Sub Gerencia de Tecnologías de Información para la notificación respectiva y publicación de la Ordenanza de acuerdo a Ley y en el portal de la Municipalidad Provincial de Anta; https://www.gob.pe/munianta.

ARTÍCULO CUARTO. - La presente Ordenanza entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.

ARTÍCULO QUINTO. - DAR CUENTA, a Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, para los fines convenientes.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
Elías Ccollatupa Chacon
ALCALDE

Escaneado con CamScanner